



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

בפני המפקח אורן סילברמן

בעניין:

אילנה רובין ת.ז. 051494150
מרח' שבח 3 נתניה 42380

התובעת

- נ ג ד -

1. נציגות הבית המשותף ברח' שבח 3 נתניה
ע"י בן-משה יעל
 2. סופיה מזוז
 3. יובל מזוז
- שלושתם מרח' שבח 3 נתניה

הנתבעים

פסק דין

התובעת הינה בעלת יחידה בבית המשותף ברחוב שבח 3 נתניה (להלן: "הבית"). דירת התובעת נמצאת בקומה השנייה של הבית.

הנתבעת 1 היא נציגות הבית ומיוצגת בהליך זה על ידי יו"ר הועד גב' יעל בן משה.

הנתבעים 2 ו-3 בעלים של יחידה בבית הנמצאת בקומה הראשונה.

התובעת טוענת כי הנתבעים 2 ו-3 התקינו מנוע של מזגן על קיר חיצוני של הבית המשותף הפונה לכיוון מרפסת הסלון של התובעת וזאת במקום במרפסת השירות אשר נועדה לצורך זה. התובעת טוענת כי המזגן מפריע (רעש וחום) ופוגע בערכה של דירתה. התובעת טוענת כי המזגן הותקן על קיר משותף ללא קבלת הסכמה ולפיכך, עצם התקנתו, מהווה פגיעה בזכותה הקניינית. לאור האמור מבקשת התובעת כי ינתן צו המורה על הסרת מנוע המזגן.

במסגרת הדיון בתובענה הסכימה התובעת להסתפק בכך שהנתבעים יעבירו את המזגן לקיר משותף אחר (סומן על ידה באדום על גבי מוצג ת/1).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

הנתבעים טוענים כי המזגן איננו יוצר כל מטרד של רעש או חום וממילא מדובר במזגן בעל נפח קטן הממוקם במרחק ממרפסת דירתה של התובעת. עוד טוענים הנתבעים כי מקום התקנתו של מנוע המזגן, על קיר נסתר מחזית הבית, מתחת לחלון דירתם, הוא המקום הראוי והנכון, כי מותקנים מזגנים נוספים במקום, לרבות, מזגנים גדולים יותר הממוקמים בסמוך ממש למרפסת של התובעת וכי התקבלה הסכמת שכנים לשם התקנתו.

לאחר הדיון בתובענה הגעתי למסקנה כי יש לדחות את התביעה.

על פי ההלכה שנפסקה ב- ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ. זמורה ואח', פ"ד כח' (1) 645, זכאי בעל דירה לעשות שימוש רגיל וסביר במקרקעין, לפי תנאי המקום והזמן, ובלבד שלא ימנע מבעל דירה אחרת לעשות אותו שימוש, וזאת גם מבלי לקבל את ההסכמה של האסיפה הכללית.

מגמת הפסיקה כיום נוטה להקל בנושא התקנת מזגנים, בהתחשב בתנאי האקלים בקיץ הישראלי, ולהתייחס אליה כאל שימוש רגיל וסביר. המבחן, בין היתר, הוא שימוש בהתאם לנסיבות המקום, תוך התחשבות באלטרנטיבות אחרות הנתונות למבקש התקנת המזגן.

כך, כל אימת שההתנגדות להצבת מזגן אינה נובעת מהפרעה ממשית לשכנים ולציבור, בין אם בשל רעש או מפגע בטיחותי ובין אם בשל פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כבלתי סבירה, ואת השימוש במזגן - יש לראות כשימוש רגיל (ע"א (י-ס) 2560/01 נציגות הבית המשותף נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל ואח').

כך, בבית ישן בו לא ניתנה התייחסות מוקדמת של המתכננים למיקום מזגנים ובעלי דירות בו התקינו מזגנים על קיר חיצוני, ניתן לראות בפעולה זו משום הסכמה להתקנה דומה. ואולם, בית משותף בו קיימת התייחסות מפורשת, תכנונית, לקיום מערכת מיזוג ואין בבית סטייה כלשהי מן התכנון האמור, אזי על הטוען כי השימוש שהוא עושה הוא סביר, הנטל להוכיח כי אין דרך התקנה אחרת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

בע"א (ת"א) 991/97 נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן פסק כבוד השופט גורן :

"מן הכלל אל הפרט. דעתי היא, שהנחת שני מזגנים על גג הבית המשותף אינה מהווה פגיעה ברכוש המשותף. הלכות בית המשפט העליון בהן נאמר, כי גם פגיעות קטנות מהוות פגיעה ברכוש המשותף לא חובקות גם את המקרה דנן, שכן במקרה זה אין פגיעה ברכוש המשותף, ואין כל פגיעה בשלמות המבנה או בתקינותו.

אם נוצרת איזושהי אי שלמות ארכיטקטונית מינורית היא אינה מהווה "פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה" (כאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי), אלא לכל היותר שינוי זניח בגג בית שחזותו החיצונית ממילא אינה אחידה לחלוטין, לכל הפחות, מפאת המצאותם של מזגנים של בעלי דירות שונות בבית המשותף על קיר הבית. שינוי זה הוא לכל היותר פגיעה אפסית שכל בר דעת היה רואה בה דבר של מה בכך, כלשונו של השופט גולדברג בפס"ד אליאס נ' שיפר הנ"ל. המערערת אף לא טענה כלל, כי המזגנים על גג הבית פוגעים באיזושהו אידיאל אסתטי ארכיטקטוני לו דיירי הבית שואפים מאז הקמתו ופועלים להגשמתו, אלא סתם כי אינם נוחים למראה עיניה, בלא כל הנמקה ממשית. יש לציין אף, כי המזגנים על גג הבית אינם פוגעים בערך הדירות בבית ולא מסכנים את קיומו.

ראוי לציין, כי בכל המקרים הנ"ל בית המשפט העליון בחן האם שינויים

שונים ברכוש המשותף מהווים פגיעה ממשית בבית המשותף או בערכו. פריצת קיר הבית המשותף או בניית מרפסת על קיר הבית המשותף נמצאו כפגיעה ברכוש המשותף, ולא כשימוש סביר ורגיל בבית המשותף. אך הנחת מזגנים לקירור הדירה על גג הבית המשותף, מקום שהגג לא יועד על



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

ידי דיירי הבית לשימוש משותף אחר, ומקום שאין מניעה פיזית אף מיתר
הדיירים לעשות שימוש דומה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף, ואין
כל דמיון בינה לבין פריצת קיר בבית המשותף.

יש לזכור, כי המגורים בבית משותף גוזרים מאליהם צורך לחיים
משותפים ככל שהדבר נוגע לרכוש המשותף. בכדי לא לפגוע במוסד הבית
המשותף ולמוטט את אשיותיו לא די בכך שהדיירים לא יפגעו בדיירים
האחרים וברכוש המשותף, אלא יש צורך לאפשר לדיירים לעשות שימוש
סביר ורגיל ברכוש המשותף, המהווה בין היתר, גם קניינם, ככל שהדבר
אינו פוגע ברכוש המשותף"

בנסיבות המקרה דנן אין לי אלא לקבוע כי המזגן שהתקינו הנתבעים על קיר הבית אינו פוגע
ברכוש המשותף ולפיכך אין כל עילה להורות על סילוקו. גם הזזת המזגן כמבוקש על ידי
התובעת, לא תועיל לה והיא אף עשויה לגרום למטרד משמעותי יותר הן לתובעת ולאחרים
בבית.

המזגן הותקן בקיר צדדי ומוחבא, מעין נישא שנוצרה בקירות הבית, כאשר כמעט ולא ניתן
לראות את מנוע המזגן המותקן עליו (מוצג ת/2). כמו כן, מוסכם כי על קיר זה מותקנים עוד 2
מנועים של מזגנים בקומות החמישית והשישית של הבית. על קיר הבית שנמצא מול קיר זה
(בצד בו ממוקמת דירת התובעת) מותקנים עוד מזגנים נוספים.

קיבלתי גם את הסברם של הנתבעים כי התקנת מנוע המזגן במרפסת השירות בדירתם איננה
מעשית מאחר ומרפסת זו ממוקמת בצידו האחר של הבית, דבר שיחייב ביצוע התאמות
משמעותיות בדירה. גם דיירים אחרים, כמעט בכל קומות הבית, כפי שניתן להיווכח
מהתמונות שהוגשו בתיק זה ומעדויות הצדדים, התקינו מזגנים על קירות משותפים ולא
במקום המיועד בדירתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

מיקום המזגן במיקומו הנוכחי עדיף מהעברתו למקום המוצע על ידי התובעת. המיקום המוצע על ידי התובעת חשוף יותר מאשר מיקום המזגן הנוכחי ומדובר בקיר אטום ללא חלונות או פתחים לכל אורכו. התקנת מנוע המזגן על קיר זה תפגע בחזות הבית ושלמותו, בניגוד למיקומו הנוכחי.

השתכנעתי כי אין במזגן ליצור רעש וחום אשר עשויים להפריע לתובעת. המזגן מותקן מתחת לחלון דירת הנתבעים הממוקמת בקומה הראשונה, בעוד דירת התובעת נמצאת, כאמור, בקומה השנייה. שקלתי גם את חוות דעתו של איני מסורי נחמיה כי המדובר במזגן קטן שאינו מייצר רעש וחום ואין השפעה של מזגן שכזה למרחק של כ- 7 מטרים ממנוע המזגן (המרחק שהוסכם בין הצדדים בין המזגן למרפסת התובעת).

יצוין כי לא הובאה כל ראיה בדבר הפרעת המזגן לדירות שבקומות מעל ומתחת לדירת התובעת, על אף שמרפסות דירות אלה קרובות למנוע המזגן המדובר לא פחות ממרפסת התובעת.

תמונה בעיניי גם כיצד זה שדווקא המזגן של הנתבעים (בנפח קטן ובמרחק ממרפסת התובעת) הוא זה אשר גורם לתובעת למטרדים, כאשר במרפסות הדירות שבקומות שמתחת לדירת התובעת מותקנים מנועי מזגנים גדולים יותר. די להתבונן במוצגים ת/2 ו- ת/3 כדי להיווכח בקיומם של מנועי מזגנים מתחת ממש למרפסת התובעת, ולמעשה, אף בצמוד לה, ולתובעת אין כל תלונות בגינם.

יש לזכור בהקשר זה כי עיקרון תום הלב הוחל גם על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ' ש. יוסף ואח' פד"י מח (5) 550) ואין להתיר את השימוש בזכות הבעלות כעילה לגרוע נזק או אי נוחות אפילו למסיג גבול, מקום שהשימוש בעילה זו אינו דרוש באורח סביר למימוש זכות הבעלות עצמה או למטרה חוקית אחרת (ע"א 782/70 רדומילסקי נ' פרידמן פד"י כה (2) 523).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 175/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

בנוסף לאמור לעיל יש לציין כי, אף אם היה מדובר בשימוש ברכוש המשותף הדורש את הסכמת בעלי הדירות, הרי שהנתבעים הציגו חתימתם (שלא נסתרה) של 6 מתוך 10 בעלי דירות בבית אשר הסכימו בצורה ברורה להתקנת המזגן במקום שהותקן ויו"ר הועד אף הסבירה מדוע נדרשו ההסכמות בדרך זו ולא במסגרת אסיפה כללית של הבניין.

לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית.

התובעת תשלם לנתבעים שכר בטלה והוצאות משפט בסך כולל של 500 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום.

יודגש כי אין בפסק דין זה להכשיר עבירות על חוקי התכנון והבניה, אם וככל שנעברו כאלה, על ידי הצדדים. סמכותי מוגבלת על פי דין לחוק המקרקעין בלבד.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, יום חמישי כ"א סיון תש"ע, 03 יוני 2010.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין